

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3183/2541

นาย สุวิทย์ วิวัฒนพินาธุ
นาง สุขเค็ง แซ่ลิ่ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 295

ศาลพิพากษามาตามยอมให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกของ จ. ให้ทายาท ต่อมาโจทก์ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปอายัดเงินฝากประจำของธนาคารซึ่งจำเลยเป็นผู้ฝาก การที่จำเลยร้องขอให้ถอนการบังคับคดีเพราะจำเลยได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกของ จ. คือรถยนต์ให้แก่ทายาทของ จ. ไปแล้วซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกส่วนที่ทายาทของ จ. ฟังจะได้รับโดยรวมรถยนต์คันดังกล่าวด้วยจริง โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีแก่จำเลย กรณีจึงจำเป็นต้องไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงดังกล่าวก่อน แม้จำเลยจะขอให้ถอนการบังคับคดีโดยมิได้ขอให้ทำการไต่สวน ศาลก็มีอำนาจสั่งให้ไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้ การที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของจำเลยโดยยังไม่ได้ทำการไต่สวนก่อนเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษามาตามยอมให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์สินมรดกของนายฉ้าย แซ่ลิ่ม ให้ทายาททุกคนคนละ 887,500 บาท โดยชำระเป็นเงินสดให้โจทก์และพี่น้องร่วมบิดามารดากับโจทก์อีก 9 คน เป็นเงินรวม 5,875,000 บาท ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสามชำระเงินให้โจทก์แล้ว 8,497,502 บาท

คงค้างอยู่อีก 377,498 บาท หลังจากนั้นจำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระเงินที่ค้างให้ โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปอายัดเงินในบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารซึ่งจำเลยที่ 1 และหรือนางสมพร แซ่เต้ เป็นผู้ฝาก

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสามแบ่งมรดกให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว โดยนายสงวน แซ่ลิ่ม ได้รับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0719 นครศรีธรรมราช ราคา 110,000 บาทเท่าที่โจทก์ขอบังคับคดี ขอให้เพิกถอนการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและถอนอายัด

ศาลชั้นต้นเรียกนายสงวนและนายสถาพรมาสอบถามนายสถาพรรับว่าได้เงิน 267,498 บาท ไปเรียบร้อยแล้วส่วนนายสงวนแถลงว่ารถยนต์คันดังกล่าวอยู่ที่บ้านนายสงวนจริงแต่นายสงวนยังไม่ได้รับโอนและไม่ประสงค์ที่จะรับโอนรถยนต์คันดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ฝ่ายที่เสียหายดำเนินการบังคับตามกฎหมายต่อไป

ต่อมาจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องว่านายสถาพรได้รับเงินไปแล้ว 267,498 บาท และนายสงวนได้รับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0719 นครศรีธรรมราช ราคา 110,000 บาท ไปแล้ว เท่ากับว่าจำเลยที่ 2 ได้จัดการมรดกในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ถอนการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0719 นครศรีธรรมราช ที่อยู่ในความครอบครองของนายสงวนยังมีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับราคาของรถยนต์คันดังกล่าว จึงถือว่าการบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้น ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดก ร่วมกับโจทก์ได้แบ่งรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0719 นครศรีธรรมราช ราคา 110,000 บาท ให้แก่นายสงวน แซ่ลิ่ม ซึ่งเป็นทายาทของนายฉ้าย แซ่ลิ่มเจ้ามรดก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2538 โดยนายสงวนยอมให้หักเงินค่ารถยนต์จำนวนดังกล่าวจากมรดกส่วนที่นายสงวนจะได้รับโดยโจทก์รู้เห็นอยู่ด้วย เมื่อมีการแบ่งมรดกในส่วนทรัพย์สินอื่นที่ยังมิได้แบ่งแก่ทายาทในโอกาสต่อไปก็ต้องคิดรวมกับทรัพย์สินที่ได้รับแบ่งไปดังกล่าวแล้ว เมื่อนายสงวนได้รับการแบ่งรถยนต์คันดังกล่าวไปเป็นเวลาปีเศษนายสงวนจะกลับปฏิเสธไม่ยอมรับรถยนต์ในภายหลังอีกไม่ได้จึงขอให้มีคำสั่งให้ดำเนินการไต่สวนหรือถอนการบังคับคดีนั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสามร้องขอให้ถอนการบังคับคดีเพราะจำเลยที่ 2 ได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกของนายฉ้าย คือรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0719 นครศรีธรรมราช ราคา 110,000 บาท ให้แก่นายสงวนแล้ว และข้อเท็จจริงได้ความจากนายสงวนว่ารถยนต์คันดังกล่าวอยู่ที่บ้านนายสงวน แต่นายสงวนอ้างว่ายังมิได้รับโอนกรรมสิทธิ์คันดังกล่าวและไม่ประสงค์จะรับโอนด้วยดังนั้นเหตุที่รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ที่บ้านนายสงวนหรือไม่ยังมิได้ความแน่ชัด หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกส่วนที่นายสงวนถึงจะได้รับโดยรวมรถยนต์คันดังกล่าวด้วย โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสาม จึงจำเป็นต้องไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงดังกล่าวก่อน แม้จำเลยทั้งสามจะขอให้ถอนการบังคับคดีโดยมิได้ขอให้ทำการไต่สวน ศาลเป็นเพราะจำเลยที่ 2 ได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่นายสงวน ฟังจะได้รับโดยรวมรถยนต์คันดังกล่าวด้วย โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสาม จึงจำเป็นต้องไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงดังกล่าวก่อน แม้จำเลยทั้งสามจะขอให้ถอนการบังคับคดีโดยมิได้ขอให้ทำการไต่สวน ศาลก็มีอำนาจสั่งให้ไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้

พืพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนพยานจำเลยทั้งสามแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(สภนธ์ กฤตียาวงศ์-ดูลิต เพชรปลุก-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ